

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

Orientação Técnica nº 002/2024/CCC

Assunto: Procedimentos e diretrizes para a publicação de Contratos, Atas de Registro de Preços, Inexigibilidades, Instrumentos de Parcerias e seus aditivos.

Data: 18/12/2024

1. Objetivo

Esta orientação técnica tem como finalidade estabelecer os procedimentos e diretrizes detalhadas para a publicação de contratos, atas de registro de preços - ARP, inexigibilidades, instrumentos de parcerias e seus aditivos, garantindo a transparência e o cumprimento das normas legais, conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021, na Constituição do Estado do Pará e nas Instruções Normativas deste TJPA de nº 01/2023-GP, 01 e 02/2024-GP.

2. Procedimentos para Publicação

As contratações deverão ser divulgadas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e a publicadas no Diário Oficial do Estado, como condição indispensável para a eficácia dos instrumentos e de seus aditamentos;

2.1. Prazo e local para publicação:

- Para fins de publicação, o prazo deverá ser contado a partir da data de assinatura dos instrumentos.
- Quando a assinatura for digital e tiver data, valerá a data da última assinatura.
- No caso de inexigibilidade, o prazo é contado da assinatura do termo de inexigibilidade.
- Ademais, deverá ser observado que o prazo para publicação na Imprensa Oficial do Estado - IOEPA é contado em dias corridos, enquanto o PNCP em dias úteis.
- O prazo estabelecido pela Constituição do Estado do Pará é objeto obrigatório para a prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado. Portanto, o seu cumprimento é indispensável, incorrendo em crime de responsabilidade o agente ou autoridade pública que não tomar essa providência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

- A divulgação/publicação do instrumento é responsabilidade do servidor designado para atuar na celebração da contratação, assegurando que as publicações sejam completas, corretas e tempestivas.

2.1.1. Constituição do Estado do Pará (art. 28, §5º)

Publicar extrato no prazo de 10 dias, contado da data da assinatura do instrumento ou da data de assinatura do termo de inexigibilidade;

Exceção: É dispensada a publicação no diário oficial dos processos de contratação por **dispensa ou inexigibilidade**, os quais não ultrapassem os **limites** estabelecidos no art. 75, incisos I e II, da lei 14.133, de 2021. (art. 135, parágrafo único, IN nº 02/2023-GP).

Os modelos de extrato da publicação estão disponíveis no anexo I desta Orientação Técnica.

2.1.2. Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP

Os prazos estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021 são os seguintes:

20 dias úteis, quando a contratação for oriunda de processo licitatório; e

10 dias úteis, quando for contratação direta (dispensa/inexigibilidade).

A publicação da contratação no PNCP é realizada por meio do sistema GRP THEMA.

2.1.3 Sítio eletrônico do TJPA

O cadastro no sítio eletrônico do TJPA, embora não tenha um prazo legal estabelecido, deve ser realizado logo após a publicação da contratação. As informações disponibilizadas no Portal da Transparência são fundamentais para a pontuação no Ranking da Transparência do CNJ, o qual é um dos critérios avaliados para o Prêmio de Qualidade do CNJ. Além disso, essas informações também contribuem para o cumprimento das exigências do Programa Nacional de Transparência Pública da ATRICON.

2.1.3.1. Procedimento para cadastro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

Para fins de atendimento aos normativos legais, bem como ao requisitado pela ATRICON e Ranking da Transparência do CNJ, o sítio eletrônico do TJPA deverá conter os seguintes anexos:

1. Contrato e ARP

- Documento de Oficialização da Demanda - DOD
- Estudo Técnico Preliminar – ETP
- ETP Dispensado/justificativa (utilizar apenas quando houver a dispensa do ETP, anexando a justificativa de dispensa constante no processo da contratação.)
- Termo de Referência/Projeto Básico
- Contrato/ARP
- Extrato publicação
- Divulgação PNCP
- Equipe de Gestão e Fiscalização
- Termo Aditivo
- Apostilamento
- DOD do Aditivo, nos casos de contratos de TIC
- ETP do Aditivo, nos casos de contratos de TIC

No caso de obras, além dos anexos acima, deverá ser divulgado:

- Quantitativos e os preços unitários e totais que contratar, em até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a assinatura do contrato.
- Quantitativos executados e os preços praticados em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato.

2. Acordo de Cooperação Técnica:

- Íntegra do instrumento
- Extrato publicação
- Plano de Trabalho
- Termo Aditivo
- Apostilamento

3. Inexigibilidade:

- Dispensa do Termo de Inexigibilidade
- Contrato ou empenho
- DOD / Motivação
- Termo de Referência/Projeto Básico
- Autorização
- Extrato da Inexigibilidade no PNCP
- Equipe de Gestão e Fiscalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

▪ Parecer Jurídico

O cadastro no Portal da Transparência deverá seguir rigorosamente a formatação existente no portal, garantindo que todas as informações publicadas estejam de acordo com os dados exigidos e padronizados. Isso assegura a consistência e a clareza das informações disponibilizadas, facilitando o acesso e a compreensão por parte do público e dos órgãos de controle.

2.3. Procedimento para instrução processual:

Os comprovantes de publicação no IOEPA e no PNCP deverão compor a instrução processual da contratação.

3. Disposições Finais

Esta orientação técnica deve ser seguida por todas os servidores lotados na Coordenadoria de Convênios e Contratos, envolvidas nos processos de contratação, gestão de parcerias e publicações de atos administrativos.

Os servidores devem estar atentos às futuras alterações, decisões e orientações emitidas pelos órgãos de controle, relacionadas à publicação das contratações e instrumentos de parcerias.

Qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento deve ser dirigida à chefia imediata.

Anexo I – Modelos de Extrato de Publicação

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. XXX/XXXX/TJPA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: TJPA-XXX-202X/0XXXX

PARTES: Tribunal de Justiça do Estado do Pará, CNPJ 04.567.897/0001-90.

e XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORIGEM: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VIGÊNCIA: XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

VALOR: R\$ (escrever por extenso)

DATA DA ASSINATURA: XX/XX/XXXX

EQUIPE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: Gestor –
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX matricula: XXXXXX; Fiscal Demandante –
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, matricula: XXXXXX; Fiscal Técnico –
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, matricula: XXXXXX.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA: [nome Secretário de Administração] –
Secretário de Administração.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: [nome Secretário de Planejamento] – Secretário de
Planejamento e Finanças.

EXTRATO DO CONTRATO Nº XXX/XXXX/TJPA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: TJPA-XXX-202X/0XXXX

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - TJPA, CNPJ
04.567.897/0001-90.

CONTRATADO: XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO: XX

ORIGEM: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VIGÊNCIA: XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ (escrever por extenso)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Elemento de Despesa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; Fonte de Recurso:
XXXXXXXXXXXX

DATA DA ASSINATURA: XX/XX/XXXX

FORO: Belém/PA.

EQUIPE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: Gestor –
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX matricula: XXXXXX; Fiscal Demandante –
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, matricula: XXXXXX; Fiscal Técnico –
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, matricula: XXXXXX.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA: [nome Secretário de Administração] –
Secretário de Administração.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: [nome Secretário de Planejamento] – Secretário de
Planejamento e Finanças.

EXTRATO - TERMO DE APOSTILAMENTO N.º XXX/TJPA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: TJPA-XXX-202X/0XXXX

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - TJPA, CNPJ
04.567.897/0001-90.

CONTRATADO: XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO DO CONTRATO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO DO APOSTILAMENTO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Elemento de Despesa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; Fonte de Recurso:
XXXXXXXXXXXX (SE ENVOLVER REAJUSTE)

DATA DA ASSINATURA: XX/XX/XXXX

FORO: Belém/PA.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA: [nome Secretário de Administração] –
Secretário de Administração.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: [nome Secretário de Planejamento] – Secretário de
Planejamento e Finanças. (SE ENVOLVER REAJUSTE)

AVISO DE INEXIGIBILIDADE

ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N.º XXX/XXXX/TJPA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º. TJPA-XXX-202X/0XXXX

FUNDAMENTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

CONTRATADO: XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR: R\$ (escrever por extenso)

VIGÊNCIA: XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX

UNIDADE COMPRADORA: 925942 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DATA DE DIVULGAÇÃO NO PNCP: XX/XX/XXXX

ID CONTRATAÇÃO PNCP: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE: [nome Secretário de Administração],
Secretário de Administração **OU** [nome Presidente], Presidente do TJPA

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º XXX/XXXX/TJPA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: TJPA-XXX-202X/0XXXX

PARTES: Tribunal de Justiça do Estado do Pará, CNPJ 04.567.897/0001-90.

e XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VIGÊNCIA: XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX

VALOR: R\$ (escrever por extenso), se for o caso

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Elemento de Despesa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; Fonte de Recurso:
XXXXXXXXXXXXX (se for o caso)

DATA DA ASSINATURA: XX/XX/XXXX

FORO: Belém/PA.

EQUIPE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: Gestor –
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX matrícula: XXXXXX; Fiscal Demandante –
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, matrícula: XXXXXX; Fiscal Técnico –
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, matrícula: XXXXXX.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA: [nome Secretário de Administração],
Secretário de Administração **OU** [nome Presidente], Presidente do TJPA

EXTRATO - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº XXX/XXXX/TJPA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: TJPA-XXX-202X/0XXXX

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - TJPA, CNPJ
04.567.897/0001-90.

CONTRATADO: XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO DO CONTRATO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO DO ADITIVO:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORIGEM: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VIGÊNCIA: XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX (Se for o caso)

VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ (escrever por extenso)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Elemento de Despesa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; Fonte de Recurso:
XXXXXXXXXXXX

DATA DA ASSINATURA: XX/XX/XXXX

FORO: Belém/PA.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA: [nome Secretário de Administração] –
Secretário de Administração.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: [nome Secretário de Planejamento] – Secretário de
Planejamento e Finanças.

EXTRATO - TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº
XXX/XXXX/TJPA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: TJPA-XXX-202X/0XXXX

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

PARTÍCIPE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - TJPA, CNPJ 04.567.897/0001-90 e **XXXXXXXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

OBJETO: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

OBJETO **DO** **ADITIVO:**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORIGEM: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

VIGÊNCIA: **XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX (Se for o caso)**

VALOR TOTAL ATUALIZADO: **R\$ (escrever por extenso) (Se for o caso)**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
Elemento de Despesa: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**; Fonte de Recurso:
XXXXXXXXXXXX (Se for o caso)

DATA DA ASSINATURA: **XX/XX/XXXX**

FORO: Belém/PA.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA: [nome Secretário de Administração] –
Secretário de Administração.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: [nome Secretário de Planejamento] – Secretário de
Planejamento e Finanças. **(Se for o caso)**